

10 ม.ค. 2567

(ต. ๒๑)

○ คำสั่ง



คำร้องที่ ๙๑๐/๒๕๖๖

คำสั่งที่ ๑๙๑๐/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง

- บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
- กิจการค้าร่วม ไอทีเอ โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาควาไทย จำกัด ผู้ร้องสอด
- ผู้ว่าการการประปานครหลวง ที่ ๑
- คณะกรรมการการประปานครหลวง ที่ ๒
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และคำขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๕/๒๕๖๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า การประปานครหลวงได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



/(e-bidding)...

(e-bidding) ตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี และกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประกาศให้กิจการค้าร่วม ไอทีเอเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๖,๔๖๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๖,๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้อุทธรณ์) ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๖๒๑ - ๒/๑๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยรับรองว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาเลขที่ กจท. ๒๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วงเงิน ๗๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และฝ่ายวิศวกรรมรับรองว่างานก่อสร้างมีการก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้องมีกำลังผลิต Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๔๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสียภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของผู้อุทธรณ์มีขนาดกำลังการผลิตน้ำในสภาวะปกติ ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๔๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ต่ำกว่าเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด ผู้อุทธรณ์จึงยื่นผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ จึงตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากตามเงื่อนไขในเอกสาร ข้อ ๒.๑๑ มิได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ขนาดของระบบผลิตซึ่งต้องหักน้ำสูญเสียออกจากผลงานการผลิตเพื่อพิจารณากำลังผลิตสุทธิ และการประปานครหลวงมิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่ากำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ประกอบกับผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่มีกำลังผลิต Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๔๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสียภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ผู้อุทธรณ์จึงยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ้างตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๓๖๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ต่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลัง



/ได้รับคำสั่ง...

ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีซ้ำอีกครั้ง ทั้งที่ก่อนจะมีการแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้วจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งโดยปกติหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคัดเลือก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยชัดแจ้งในคราวเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งมายังผู้ฟ้องคดีตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๔๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกโดยให้เหตุผล การยื่นเอกสารตามภาคผนวก ข และภาคผนวก ฉ ไม่ครบถ้วน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งไว้กับผู้ฟ้องคดีตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่อย่างใด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการครบถ้วนถูกต้องทั้งภาคผนวก ข และภาคผนวก ฉ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการพิพาทเพื่อขอให้ตรวจสอบยืนยันการใช้รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคผนวก ข ของผู้ฟ้องคดี และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในรายการภาคผนวก ข เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาส่วนภาคผนวก ฉ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่ได้กำหนดให้ยื่นในประกาศประกวดราคา การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวย่อมไม่ใช่เหตุให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมประกวดราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้อง ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปความได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ่าฝืนและละเมิดคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นกรณีมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศการปราบปรามคหหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการจะได้ทำการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต่ำสุด (ผู้ฟ้องคดี) แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ให้การอ้างกับคณะกรรมการอธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรว่าเหตุที่ไม่ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนื่องจากยังไม่เคยตรวจเอกสารหรือคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีมาก่อน เมื่อได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงต้องกลับไปตรวจเอกสารหรือคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง ซึ่งหากเป็นจริงเช่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์ผลการพิจารณา แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



/และไม่มี...

และไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามนัยมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ (๔) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ (๒) และแจ้งนัดลงนามในสัญญาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดไม่แล้วเสร็จ การเร่งรัดลงนามสัญญาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สุจริต โดยปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญากับผู้ร้องสอดแล้ว ทำให้สัญญามีผลบังคับ ก่อให้เกิดสิทธิ และการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เมื่อสัญญาเกิดขึ้นจากการกระทำที่มีชอบ ด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและรัฐ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม หยุดการกระทำการใด ๆ ที่ต่อเนื่องจากการลงนามในสัญญาโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้คำสั่ง ทูเลการบังคับของศาลสามารถใช้บังคับได้จริง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ลงนามหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ได้มีการฝากส่งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยบริการไปรษณีย์เอกชน จึงไม่ชอบ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๔๙ นาฬิกา แสดงให้เห็นถึงข้อพิรุธในการลงนามสัญญาอย่างชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมายนอกเหนือจาก การปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนต่อไป

๓. เพิกถอนประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

๔. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบในประเด็นยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

๕. เพิกถอนแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๐๕-๓-๑.๒/๗๙๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการ ลงนามในสัญญา เพื่อสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาที่ได้กระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือให้สัญญาฉบับที่ลงนามวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นโมฆะ



/๗. ให้ศาลปกครองชั้นต้น...

๗. ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดการกระทำใด ๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาพิพาทระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

๘. ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๙๙๐๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙

พร้อมกับคำฟ้องผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามระงับการลงนามในสัญญากับกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทเป็นการฉุกเฉิน

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาจากคำบรรยายฟ้องและเอกสารประกอบคำฟ้องแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศให้กิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงแปลความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ว่าประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาท โดยขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อันเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาท เห็นว่า ประกาศดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่พิเคราะห์ตามคำขอท้ายฟ้องแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยประสงค์จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยไม่ประสงค์จะเรียกค่าเสียหาย หากให้ประกาศมีผลใช้บังคับต่อไปและการประปานครหลวงได้ลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคา ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ทั้งโครงการพิพาทเป็นโครงการของรัฐที่มีมูลค่าสูงจึงชอบที่จะต้องได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบ ถูกต้อง เป็นธรรม ก่อนที่จะมีการลงนามสัญญา กรณีจึงเห็นว่าศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทย่อมไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจึงครบเงื่อนไขทั้งสามประการที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้ตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคา



/อิเล็กทรอนิกส์...

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ผูกฟองคดียี่ ๑ ที่ประกาศให้กิจการค้าร่วม (ITA Consortium) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้กิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) เข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายที่สามด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกำหนดตัวผู้ร้องสอดใหม่เป็นกิจการค้าร่วม ไอทีเอ โดยบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาควาไทย จำกัด

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยห้ามกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาต่อไป พร้อมกับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้อง ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีคำร้องขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นการฉุกเฉิน โดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ผูกฟองคดียี่ทั้งสามหยุดการกระทำใด ๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาพิพาทระหว่างผู้ผูกฟองคดียี่ ๑ กับผู้ร้องสอด ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และเมื่อไม่รับคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอ และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอโดยเร่งด่วนตามคำร้องขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นการฉุกเฉินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ผู้ผูกฟองคดียี่ทั้งสามยื่นคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ผูกฟองคดียี่ ๑ ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยอ้างว่า การประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ GE-MS ๕/๖-๕ กับผู้ร้องสอดไปก่อนที่จะได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศฯ ซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ผู้ผูกฟองคดียี่ทั้งสามยังมิได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา เพราะเกรงว่าจะเป็นการปฏิบัติขัดคำสั่งของศาล และการที่สัญญานี้ต้องหยุดชะงักจากคำสั่งทุเลาการบังคับอาจทำให้การบริการสาธารณะและประชาชนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการที่ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตน้ำได้ทันต่อการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา



/ที่ไม่สามารถ...

ที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ และไม่อาจประมาณค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำร้อง ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเร่งด่วน

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยเร่งด่วนของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหรือไม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมกับคำฟ้อง ศาลได้สวนผู้ร้องเวลา ๑๑ นาฬิกา และมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในวันเดียวกัน สั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น และปรากฏตามบันทึกเจ้าหน้าที่ซึ่งรายงานต่อศาลว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในวันเดียวกัน เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ประกอบกับตามคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ปรากฏว่าการประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการพิพาท สัญญา GE-MS๕/๖-๙ กับผู้ร้องสอด โดยชำระอากรแสตมป์ครบถ้วนในวันเดียวกัน เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา กรณีจึงรับฟังได้ว่า การประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาโครงการพิพาทกับผู้ร้องสอดไปก่อนได้รับแจ้งคำสั่งศาล ซึ่งเห็นว่าสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างการประปานครหลวงกับผู้ร้องสอดย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญาระหว่างการประปานครหลวงกับผู้ร้องสอด อย่างไรก็ดี คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)



/ออกตามความ...

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ทำให้ไม่ได้รับการประกาศผลการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับการประปานครหลวง ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศพิพาทเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเกิดขึ้นแก่ตน คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาทซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนกรณีที่มีการประปานครหลวงได้ลงนามในสัญญากับผู้ร้องสอดก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทหรือไม่นั้น มิใช่ประเด็นในเนื้อหาของคดี และโดยที่คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ย่อมมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามประกาศไว้เป็นการชั่วคราว อันมีผลทางกฎหมายเท่ากับยังไม่มีการประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผลแห่งคดีนี้ หากศาลวินิจฉัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ดังนั้น การให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นย่อมเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงในคำร้องว่ายังมิได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา ดังนั้น การให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาน้อยกว่าการยกเลิกคำสั่งซึ่งอาจส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หากภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงโต้แย้งว่าได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบและปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายโดยถูกต้องในการออกประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อได้พิจารณาในชั้นมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่า คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นดังกล่าวจึงชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะยกขึ้นโต้แย้งในชั้นพิจารณาเนื้อหาแห่งคดีต่อไป



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามข้อ ๗๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ความว่า คดีนี้ยังไม่มีเหตุที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีคือ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกวดราคาครบถ้วน และแม้ศาลปกครองชั้นต้นจะไม่มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีวัตถุประสงค์ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เพราะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หากไม่ได้ทำสัญญาจ้างโครงการพิพาทกับการประปานครหลวงจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากสัญญาจ้าง และผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อปกป้องสิทธิในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของตนเอง การยื่นคำร้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดี แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะคดี ผู้ฟ้องคดีก็อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินจากการขาดประโยชน์ในทางการค้าของตนจากการประปานครหลวงได้ ประกอบกับการที่ศาลจะมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้นั้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับคำสั่งทุเลาการบังคับเมื่อการประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาจ้างพิพาทกับผู้ร้องสอดไปแล้ว ซึ่งคู่สัญญาย่อมต้องผูกพันกันตามสัญญา จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องคงคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้ต่อไป เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่วงเลยมาจนถึงคู่สัญญาได้ลงนามสัญญากันแล้ว และยังไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดว่าสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์อย่างไร หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่อมทำได้เพียงฟ้องเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๙ วรรคห้า เท่านั้น จะใช้สิทธิทางศาลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้



/อีกทั้ง...

อีกทั้งสัญญาก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เป็นโครงการหนึ่งในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำรองรับความต้องการการใช้น้ำประปาของประชาชนที่จะมีมากกว่ากำลังการผลิตน้ำในปัจจุบันของการประปานครหลวงในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๐๐ วัน ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและมิได้มีคำสั่งใด ๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาพิพาทที่ได้ลงนามไปแล้ว ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารสัญญาของการประปานครหลวงตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำโครงการพิพาทให้ได้ตามแผนงานโครงการที่วางไว้

นอกจากนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทเป็นการพิจารณาที่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญา โดยพิจารณาว่าหากศาลวินิจฉัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและพิพาททำให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา กรณีจึงเป็นเรื่องที่คู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไปว่ากล่าวกันต่อไป จากคำสั่งทั้งสองของศาลปกครองชั้นต้น จึงเห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาแล้วว่าสัญญาที่ได้ลงนามไประหว่างการประปานครหลวงกับผู้ร้องสอดผูกพันคู่สัญญาและยังไม่มีปัญหาความไม่สมบูรณ์ใด ๆ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้กระทบสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องไปว่ากล่าวกันเอง แต่ก็กลับมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงในคำร้องว่ายังมิได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา การให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาน้อยกว่าการยกเลิกคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นยังคงให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีมีผลต่อไปเพื่อให้การประปานครหลวงและผู้ร้องสอดยังคงไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาต่อไป ทั้งที่ได้ยกคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาพิพาท เนื่องจากสัญญา



/พิพาท...

พิพาทได้ลงนามและผูกพันคู่สัญญาแล้ว จากคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมมีความหมายว่า เมื่อการประปานครหลวงได้ลงนามในสัญญาโครงการพิพาทกับผู้ร้องสอดแล้ว สัญญาที่ทำขึ้น ระหว่างการประปานครหลวงกับผู้ร้องสอดย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญา ประเด็นว่าการประปานครหลวง ได้ลงนามในสัญญากับผู้ร้องสอดจึงไม่เกี่ยวกับประเด็นพิพาทแห่งคดีนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้น นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณายกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ พิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ถูกต้อง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งยกคำร้อง ขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม โดยมีคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

พร้อมกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ยื่นคำร้องขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย อุทธรณ์

ผู้ร้องสอดชี้แจงว่า ผู้ร้องสอดเห็นพ้องด้วยกับเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม โดยผู้ร้องสอดเห็นพ้องว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ยกคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และการที่ศาลปกครองชั้นต้นยังคงให้ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสัญญาพิพาทระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รวมถึงกระทบต่อการบริหารจัดการการบริการสาธารณะด้านการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง และแม้จะไม่มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองก็ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง การที่ศาลปกครองชั้นต้นยังคงให้ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามีผลอยู่ต่อไปย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าการประปานครหลวงโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ร้องสอดได้ลงนามในสัญญาโครงการพิพาทก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะได้รับทราบ คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อ ความสมบูรณ์ของสัญญา รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้ การประปานครหลวงปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้มีการลงนามแล้ว ประกอบกับมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ



/การบริหาร...

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การฟ้องคดีไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญานั้นแล้ว และหากแม้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้เพิกถอนประกาศพิพาทในภายหลัง ก็ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างการประปานครหลวงกับผู้ร้องสอดที่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่ง แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นยังคงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทอยู่ ทำให้การประปานครหลวงและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาจเกิดความกังวลและสับสนกับการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญาว่าจะเป็นการขัดต่อคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่ จนอาจทำให้สัญญาพิพาทต้องหยุดชะงักไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณะที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับบริการน้ำประปาที่เหมาะสมเพียงพอ หากต้องล่าช้าออกไปจะส่งผลกระทบต่อราคาให้ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอไว้ และส่อเสี่ยงที่การประปานครหลวงจะตกเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา จนการประปานครหลวงอาจต้องชดเชยความเสียหายดังกล่าว หรืออาจต้องมีการประกวดราคาใหม่ อันจะทำให้ราคางานก่อสร้างสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นการยากแก่การเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากผลของคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งฯ ในภายหลัง อาศัยเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายข้างต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม โดยให้ยกเลิกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาทของการประปานครหลวง ฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีเหตุเพียงพอที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เนื่องจากคำสั่งที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม “กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป” ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุด เนื่องจากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นที่สุด ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อเท็จจริงในเรื่องคุณสมบัติของผู้อุทธรณ์ (ผู้ฟ้องคดี) จึงเป็นที่ยุติแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุดให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ หลังจากที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกลับมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๗๙๑๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๘๓๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง



/เพื่อขอหารือ...

เพื่อขอหารือแนวทางการพิจารณาผลการเสนอราคา และแนวทางการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการฯ โดยมีสาระการหารือในประเด็นที่ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ระบุรายการภาคผนวก “ฉ” ไว้ในข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่วนที่ ๒ และจะพิจารณาตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่ได้ยื่นเอกสารภาคผนวก “ฉ” ได้หรือไม่ และจะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างได้หรือไม่ พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นที่น่าสงสัยว่า มีความพยายามที่จะตัดสินสิทธิผู้ฟ้องคดี หรือหาทางยกเลิกการประกวดราคาโครงการพิพาท เพราะหากเอกสาร ภาคผนวก “ฉ” มีความสำคัญต่อการบริหารสัญญาอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานของรัฐ และรักษาประโยชน์สาธารณะดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างจริง ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องตรวจสอบพบและต้องระบุแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในแบบแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการไม่ได้ยื่นภาคผนวก “ฉ” มายังผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และก่อนการประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเอกสารและ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วนทุกประเด็นก่อนที่จะแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากสาเหตุประการใดบ้างในคราวเดียวกัน เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งและคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ต่อไป ประกอบกับมีข้อความในรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า มีการตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยในรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า มีรายการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบผลงาน ครบถ้วนทุกหัวข้อแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ข้อ ๓.๔ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๕ ราย ยื่นเอกสาร ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ๑) หลักประกันการเสนอราคา ๒) แบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ๓) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) แบบตรวจสอบข้อมูล ของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ๕) ระบบจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ๖) เอกสารแสดงรายการ ข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่จะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ๗) ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘) แบบฟอร์มข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่ายังไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีจึงขัดแย้งกับ รายงานการประชุมดังกล่าว และหากพิจารณาจากข้อหารือแนวทางการพิจารณาผลการเสนอราคา และแนวทางดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ยอมรับ...

ยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารภาคผนวก “ฉ” ไว้ในประกาศประกวดราคาประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและได้กำหนดสิทธิให้ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเสนอแผนงาน (ภาคผนวก ฉ) ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นได้ว่าประเด็นเอกสารตามภาคผนวก “ฉ” จึงไม่ใช่สาระสำคัญอันจะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาในโครงการพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นเอกสารภาคผนวก “ฉ” มาเป็นเหตุพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนประเด็นภาคผนวก “ซ” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างให้ตรวจสอบเอกสารยืนยันการใช้รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ และแบบฟอร์มข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในรายการภาคผนวก “ซ” เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เล่ม ๖/๘... สามารถใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติในภาคผนวก “ซ” ครบถ้วนแล้ว แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกลับอ้างเหตุตามภาคผนวก “ซ” เป็นเหตุผลในการทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในครั้งแรก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (ชุดที่ ๑) ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีเหตุผลหรือข้อกำหนดของกฎหมายใดที่จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คณะกรรมการพิจารณาผลฯ) ชุดที่ ๒ ต้องกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วนไปแล้วใหม่อีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยพิจารณาจากราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประเด็นการยื่นเอกสารของภาคผนวก “ซ” และภาคผนวก “ฉ” ที่เป็นเหตุผลทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามนัยมาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๔) กรณีตามกฎหมายกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ (๒) ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อหาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



/หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ต้องส่งอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้ชี้ขาด ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจที่จะปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาไม่รับอุทธรณ์ (ครั้งที่ ๒) ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเจตนาเร่งรัดลงนามสัญญาพิพาทระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ร้องสอดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากบันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ เสนอความเห็นควรไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยปรากฏเวลาลงรับหนังสือ ๑๖.๓๕ น. และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการลงลายมือชื่อและลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งถึงผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ ผู้ฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเจตนาอ้างเหตุผลว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ เพื่อให้เกิดสิทธิในการลงนามสัญญากับผู้ร้องสอดได้ในทันที นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๐๐๓๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคา และขอให้จัดเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างส่งถึงผู้ร้องสอด พร้อมทั้งหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของราคาทั้งหมดตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปพร้อมในวันทำสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๔/๑๐๐๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการดำเนินการสัญญา ส่งถึงคณะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งหนังสือทั้ง ๒ ฉบับ จัดส่งด้วยวิธีการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องในโครงการเดียวกันที่ออกในวันเดียวกันจึงใช้วิธีการส่งหนังสือที่แตกต่างกัน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ปรากฏชัดว่าผู้ร้องสอดได้แจ้งกำหนดวันเวลานัดหมายมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยวิธีใด จึงสามารถออกหนังสือถึงผู้สังเกตการณ์โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ได้ในทันที รวมถึงระยะเวลาในการจัดทำหนังสือค้ำประกันสัญญาจำนวนมากถึง ๖๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ร้องสอดจะต้องเตรียมมาพร้อมในวันลงนามสัญญาจากธนาคาร อีกทั้งไม่มีเหตุจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรีบเร่งลงนามสัญญากับผู้ร้องสอดภายหลังจากมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เพียงแค่ ๑ วัน เท่านั้น หากไม่ได้มีเจตนาลงนามให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทราบผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ร้องสอดอาศัยช่องว่างของกฎหมายเร่งรีบลงนามสัญญา โดยยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเสียก่อน เพื่อให้การฟ้องคดีนี้ไม่มีผลต่อสัญญาที่ลงนามไปแล้ว แม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะเคยมีแนวคำพิพากษาที่สั่งไม่รับคำฟ้องหรือคำสั่งไม่ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง กรณีที่มีการลงนามในสัญญาแล้วในหลายคดี มีข้อเท็จจริงแตกต่างจากคดีนี้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ข้อพิพาทอันเป็นมูลเหตุที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองจะเกิดขึ้นภายหลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์ หรือมีความเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น



/และต่อมา...

และต่อมาได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน โดยระยะเวลานับตั้งแต่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และมีการลงนามในสัญญาผ่านพ้นไปเป็นเวลาหลายเดือนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกับผู้ร้องสอดเร่งรีบลงนามในสัญญาภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีและศาลปกครองชั้นต้นในทันทีที่ทราบว่า จะมีการลงนามสัญญา และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่ามีการฟ้องคดีต่อศาลไว้แล้ว ก่อนลงนามสัญญา และต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งในวันเดียวกัน จึงชอบที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนประเด็นเรื่อง ความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข นั้น การให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระทำการหรือ ดำเนินการใด ๆ ต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะ การเสนอราคาไว้เป็นการชั่วคราว ย่อมทำให้ผู้ร้องสอดสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในโครงการพิพาททันที และทำให้ผู้ฟ้องคดีที่มีสิทธิเป็นผู้ชนะในการประกวดราคาในครั้งนี้ ไม่อาจเข้าทำสัญญากับ การประปานครหลวงได้ และทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาจ้าง อันทำให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข นอกจากนี้ อาจทำให้รัฐต้องสูญเสียเงิน เป็นจำนวนมากหากในที่สุดศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะคดี และคำสั่งเกี่ยวกับ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพาทฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับ ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไว้เป็นการชั่วคราว อันมีผลทางกฎหมายเท่ากับยังไม่มีมีการประกาศ ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผลแห่งคดีนี้ หากศาลวินิจฉัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การลงนามในสัญญาย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา การให้คำสั่งทุเลาการบังคับ ตามประกาศไว้เป็นการชั่วคราวมีผลใช้บังคับต่อไป ย่อมเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงในคำร้องว่ายังมิได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา การให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อไป จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงย่อมกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา น้อยกว่าการยกเลิกคำสั่งอันยากแก่การเยียวยาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้ และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมแนบสำเนาคำฟ้องและคำร้องที่มีการลงรับเอกสารของ กลุ่มรับฟ้อง สำนักงานศาลปกครองชั้นต้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบว่ามีการยื่นฟ้องคดี ต่อศาลแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงรับเอกสารในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๗ น. ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและผู้ร้องสอดยอมรับข้อเท็จจริงมาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับว่า ผู้ร้องสอดได้ลงนามในสัญญาเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเวลา



๑๑.๐๐ น. และติดอากรแสตมป์แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๓.๔๐ น. แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบว่ามีที่ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว ตามหลักการปฏิบัติราชการที่ดีและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องดำเนินการคือ เลื่อนการลงนามในสัญญาออกไปเพื่อรอฟังคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังลงนามในสัญญาต่อไปโดยรีบเร่ง แสดงให้เห็นถึงพิรุณและเจตนาที่จะไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ร้องสอดได้ลงนามในสัญญาแล้ว คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศย่อมไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญา รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้การประปานครหลวงปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างหรือดำเนินการใด ๆ หากเป็นดังเช่นคำกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ดังนั้น การมีอยู่ซึ่งคำสั่งทุเลาการบังคับจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อใด ๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องอุทธรณ์ขอยกเลิกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุตการกระทำใด ๆ ตามสัญญา เพื่อรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หากแม้ผู้ร้องสอดจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีเหตุผลตามสมควรในการต่อสู้คดีได้ การให้คำสั่งทุเลาการบังคับมีผลอยู่และชะลอการดำเนินการตามสัญญา โครงการพิพาท ย่อมส่งผลดีต่อการบริหารราชการต่อไปในอนาคตเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องมีเหตุมาจากการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคือ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ส่งยุติเรื่องโดยที่ยังมิได้วินิจฉัยตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่คดีนี้มีมูลเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่ได้รับการประกาศผลการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา จึงมิได้อยู่ในบังคับของมาตราดังกล่าวแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นที่อ้างว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับปริมาณความต้องการการใช้น้ำประปาของฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพิพาทมาโดยตลอด และยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญและเป็นเหตุผลเดียวกันกับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่อ้างถึงความจำเป็นในการเร่งรีบดำเนินการตามสัญญา แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงจะพบว่าโครงการพิพาทมีความล่าช้ามาตั้งแต่การออกแบบ ซึ่งตามแผนกำหนดให้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่โครงการพิพาทมีการประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม



๒๕๖๔ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมถึง ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการต่าง ๆ มาจนกระทั่งมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งล่าช้าจากหนังสือเร่งรัดของผู้ฟ้องคดีถึง ๖ เดือน และล่าช้ากว่ากำหนดเดิมกว่า ๒ ปี จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า โครงการพิพาทไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม และมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำสั่งบังคับ ตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำกว่า แต่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ปรากฏว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับไป ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีซ้ำอีกครั้ง ทั้งที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดี ครบถ้วนแล้ว และได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ร้องสอดเป็น ผู้ชนะการเสนอราคา และได้มีแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๐๕-๓-๑.๒/๗๙๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก ไม่ผ่านการตรวจสอบในประเด็นยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับอุทธรณ์โดยแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ประกอบมาตรา ๑๑๖



/วรรคสอง...

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ (๔) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ (๒) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย นอกเหนือจากการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว พร้อมขอให้เพิกถอนประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก และเพิกถอนแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๐๕-๓-๑.๒/๗๙๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยเร่งด่วนมาพร้อมกับคำฟ้อง ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนผู้ร้องในวันเดียวกันและมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงแปลความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีว่าประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเดียวกันการประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการพิพาท สัญญา GE-MS๕/๖-๙ กับผู้ร้องสอด โดยชำระอากรแสตมป์สัญญาจ้างครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม

เมื่อคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้ที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำนั้น ๆ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อเหตุพิพาทของคดีนี้เกิดจากประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๐๕-๓-๑.๒/๗๙๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย่อมมีผลกระทบต่อผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งโดยตรง ส่วนแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แจ้งมติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกก็ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งโดยตรงเช่นเดียวกัน กรณีจึงเห็นได้ว่าคำสั่งที่จะเป็นเหตุแห่งความ



/เดือดร้อน...

เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีคือ คำสั่งตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิใช่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่แจ้งแก่ผู้ร้องสอด หากผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๐๕-๓-๑.๒/๗๙๗๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรง ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่แจ้งแก่ผู้ร้องสอดได้ ทั้งนี้ ตามนัยของมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. แต่ในวันเดียวกันการประสานครหลวงได้ลงนามสัญญาโครงการพิพาท เลขที่ GE-MS๕/๖-๙ กับผู้ร้องสอด และได้ปิดอากรแสตมป์สลักหลังตราสารสัญญาแล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๓.๔๐ น. อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะได้รับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าวจึงไม่มีผลใด ๆ ต่อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างการประสานครหลวงกับผู้ร้องสอด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีนี้อีก นอกจากนี้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอันเนื่องมาจากการประกวดราคาครั้งนี้ ก็ชอบที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นอีกคดีได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศการประสานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ประกอบกับได้มีการลงนามในสัญญาโครงการพิพาทก่อนที่จะได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญาพิพาทและไม่อาจเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ กรณีจึงมีเหตุที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้นเสีย อนุธรรมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามฟังขึ้น

สำหรับคำร้องขอระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอนุธรรม ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศการประสานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาคำร้องขอระงับ



/คำสั่งทุเลา...

คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอีกต่อไป

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามข้อ ๗๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่สั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๗๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไว้พิจารณา

นางสมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



(Handwritten signature)

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายศิริ มีแสงสกุล

